

통 보

1. 제 목 : 압류재산 배분금, 보증금 및 감정평가수수료 지급업무
개선 필요
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제19조에 따라 압류재산 업무
관련 지원업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제71조 제3항에
따르면 배분금 지급은 채권자가 채권계산서 제출 시 신고한 금융회사
계좌(이하 “계좌”라 한다)로 지급함을 원칙으로 한다고 되어 있고,
「압류재산매각대행업무편람」에 따르면 배분요구서 상 신고된 배분금
수령 계좌가 채권자의 것이 아닌 경우 채권자로부터 배분금 지급동의서를
제출 받은 후 지급한다고 되어 있으며

「위임전결규정」 별표 ‘위임전결 실행기준표’ V - 2 - 마 - (4) - (가) - ①에
따르면 작성된 배분계산서와 상이하게 지급되는 경우(이하 “예금주가
제3자인 경우”라 한다) 전결권자는 부점장으로 되어 있다.

또한, 요강 별지 제4호서식 ‘압류재산인터넷공매입찰참가자준수 규칙’(이하 “준수규칙”이라 한다) 제6조 제1항에 따르면 입찰하려는 자(이하 “입찰자”라 한다)는 공매보증을 환불받을 계좌를 입찰서에 입력하도록 되어 있고, 제7조 제4항에 따르면 2명 이상 공동명의 입찰 시 공매보증은 대표매수신청인 또는 대리매수신청인이 입찰서 제출 시 지정한 계좌로 환불한다고 되어 있다.

따라서, 배분금 지급·보증금 반환 시 채권자와 입찰자 등이 신고한 계좌를 정확하게 입력하여야 하고, 배분금 지급 예금주가 제3자인 경우 ‘지급동의서’ 등 증빙자료를 첨부하여 부점장의 승인을 받아야 하며

보증금 반환 예금주가 제3자인 경우에 대한 업무처리 기준은 없으나 배분금 지급 관련 기준을 준용하여 ‘지급동의서’ 등 증빙자료를 첨부하여 부점장의 승인을 받는 것이 타당하다.

한편, 「자금 출납 및 수급관리요강」 제15조 제1항 및 「회계사무규정」 제28조 제2호와 제3호에 따르면 자금 지출 시 ‘영수증서(세금계산서)’와 ‘청구서’를 갖추어야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019년부터 2022. 8월까지 배분금, 보증금 및 감정평가수수료 지급업무 현황을 점검한 결과

(1) 배분금 지급업무 개선 필요

① 배분금 지급 시 검증절차 관련

2019. 9. 19. ■■세무서로부터 수입한 채납자 (주)○○○○○○○○○○ 압류재산(2019-xxxxx-002) ‘♀♀♀♀조합 출자증권 2좌’의 경우 배분금 지급 계좌 등록을 위한 2020. 6. 24. 내부결재 시 ‘■■세무서(정당 지출금액 127,760원)’의 계좌와 ‘◆◆◆◆공단(정당 지출금액 2,427,400원)’의 계좌를 서로 바꿔 입력하여 배분금이 반대로 지급¹⁾된 것으로 확인 되는 등

[표 3]과 같이 계좌번호를 오입력하여 배분금을 잘못 지급한 사례 19건²⁾이 확인되었다.

[표 3] 계좌번호 오입력에 따라 배분금 지급 부적정 현황

(단위: 천 원)

순번	담당부서	위임관서 관리번호	배분금액	배분대상 채권자	실제지급 대상	비고
합 계 : 19건			396,940			
1	서울					“기재생략”
2	동부					
3	강원					
4	경기					

1) ■■세무서에 지급된 2,427,400원을 환급받아 ◆◆◆◆공단에 2,299,640원(2,427,400원 - 127,760원)을 추가 지급(○○○○지역본부-xxxxx, 2020. 6. 25.)한 것으로 확인됨

2) 19건 모두 환급 및 배분대상 채권자에게 재지급 완료됨

순 번	담당 부점	위임관서 관리번호	배분금액	배분대상 채권자	실제지급 대상	비 고
5	경남					
6	광주 전남					
7	광주 전남					
8	대전 충남					
9	대전 충남					
10	부산					
11	부산					
12	부산					
13	부산					
14	서울 동부					
15	서울 동부					
16	서울 동부					
17	서울 서부					
18	인천					
19	충북					

또한, 2020. 11. 27. ▼▼세무서로부터 수입한 체납자 ▽▽▽ 압류재산 (2020-xxxxxx-001) ‘서울특별시 ●●구 ●●동 xxx-8 제2층 제201호’의 경우 임차인 ‘●●●’가 배분금 지급 계좌를 ‘본인 계좌거래 중지’를 사유로 자녀 ‘□□□’의 명의 계좌로 배분금 지급을 요청하였으므로 배분금 지급동의서를 첨부하여 부점장 전결로 지급하여야 하는데도 ‘배분금 지급계좌 승인 신청’과 ‘배분금 지급 승인 신청’ 모두 팀장 전결을 받으면서 배분금지급동의서도 첨부하지 않은 것으로 확인되는 등

[별표 1] “위임전결 및 배분금지금동의서 첨부 부적정 현황”과 같이 배분금 지급 예금주가 제3자인 경우에도 팀장 전결로 진행하였거나 배분금지금동의서 첨부을 누락한 사례(이하 “위임전결 등 부적정 사례”라 한다) 59건³⁾이 확인되었다.

따라서, ① 조세정리시스템(이하 “조세BPM”이라 한다)상 배분대상 채권자와 배분금 지급 예금주의 일치여부를 자동으로 점검⁴⁾하고, ② 불일치하는 경우 알림창⁵⁾ 추가 및 부점장 전결 양식을 연동하는 등의 방안을 마련하여 ‘계좌번호 오입력’과 ‘위임전결 등 부적정 사례’를 방지할 필요가 있다.

② 배분금 지급 예금주가 제3자인 경우에 대한 기준 관련

‘개명한 채권자’, ‘상속인’ 및 ‘채권양수인’ 등이 ‘배분금 지급 예금주가 제3자인 경우’에 해당하는지 대한 해석이 지역본부 간 상이한 것⁶⁾으로 확인⁷⁾되어 통일된 기준이 필요한 것으로 확인되었다.

따라서, 배분금 지급 예금주가 제3자인 경우에 대한 통일된 해석 기준을 마련하여 각 지역본부에 통보할 필요가 있다.

3) ‘계좌번호 오입력’의 경우 지역본부별 건수가 5건 미만이고, ‘위임전결 등 부적정 사례’의 경우 경미한 사항으로 판단되어 ‘현지주의’ 조치함

4) 현재 조세BPM상 계좌번호 입력 시 ‘예금주’에 대한 확인은 자동화되어 있으나 ‘예금주’와 ‘배분대상 채권자’의 일치여부를 자동 점검하는 기능은 없음

5) “배분대상 채권자와 예금주가 일치하지 않습니다. 다시 한번 확인하시기 바랍니다. 만약 대상이 상이한 경우 ‘배분금지금동의서’ 첨부 및 부점장 전결이 필요합니다” 등의 알림창

6) 일부 지역본부에서는 ‘개명한 채권자’ 등을 예금주가 제3자인 경우로 보고 부점장 전결·배분금지금동의서를 첨부하였으나 일부 지역본부에서는 예금주가 동일한 경우로 보고 팀장 전결·배분금지금동의서를 첨부하지 않음

7) 해당 건은 통일된 기준이 없음을 감안하여 부적정 사례에서 제외함

③ 배분금 지급업무 효율화 관련

2021. 3. 15. ○○세무서로부터 수임한 체납자 ◇◇◇ 압류재산 (2021-XXXXX-003) '부산광역시 ○○구 △△동 xxx-10'의 경우 채권자 73명의 '배분금 지급 계좌 승인 신청'과 상기 73명 중 불출석 채권자 4명을 제외한 69명의 '배분금 지급 승인 신청'에 대하여 각각의 승인을 별도로 받은 것으로 확인되어 불필요하게 행정력이 낭비되고 있었다.

따라서, '배분금 지급 계좌 승인 신청'과 '배분금 지급 승인 신청'을 일괄처리⁸⁾할 수 있도록 조세BPM을 개선하여 업무효율성을 높일 필요가 있다.

(2) 보증금 반환업무 개선 필요

2019. 6. 10. ■■세무서로부터 수임한 체납자 ○○○ 압류재산 (2019-XXXXX-003) '강원도 ◆◆시 ▽동 x5, x6'의 경우 차순위 매수신청자 ●●●에 대한 보증금 반환 시 준수규칙에 따라 입찰서 제출 시 입력한 예금계좌로 환불하여야 하는데도 대리인 ●●●이 보증금을 입금하였다는 사유로 입찰서에 기재된 ●●●의 계좌(●●●조합 132xxxxxxxxxx)가 아닌 대리인 ●●●의 계좌(□□은행 308xxxxxxxxxxx)로 입금하는 등

[표 4]와 같이 입찰서 등에 기재된 계좌와 다른 계좌로 보증금이 지급된 총 3건의 사례가 확인⁹⁾되었는데

8) 다만, 배분당일 출석할 확률이 낮아 당일지급이 필요한 것과 같이 부득이한 경우는 일괄처리에서 제외 가능하도록 일괄처리 대상을 선택할 수 있게 개발 필요

9) 보증금 반환 예금주가 제3자인 경우에 대한 업무처리 기준이 없음을 감안하여 주의 및 현지주의 대상에서는 제외함

[표 4] 입찰서 등에 기재된 계좌와 다른 계좌로 지급된 보증금 현황

(단위: 천 원)

순번	담당부점	위임관서 (관리번호)	환급금액	반환 대상자	실제 지급자	사유
합 계 : 3건			7,705			
1	강원	“기재생략”				
2	대전 충남					
3	전북					

앞서 언급한 바와 같이 ‘보증금 반환 시 입찰서에 기재된 명목과 다른 경우’에 관한 내용은 요강에 기재되지 않았으나 배분금 입금에 준하여 증빙자료 첨부 및 부점장 전결로 진행하는 등의 업무처리가 타당하다.

따라서, ‘배분금 입금’과 마찬가지로 조세BPM상 보증금 반환대상자와 보증금 반환 예금주의 일치여부를 자동으로 점검, 불일치하는 경우 알림창¹⁰⁾ 추가 및 부점장 전결 양식을 연동하는 등의 방안을 마련할 필요가 있다.

(3) 감정평가수수료 지급업무 개선 필요

경남지역본부는 2022. 9. 20. ○○감정평가사사무소(이하 “감정평가사”라 한다)에 압류재산¹¹⁾ 감정평가수수료를 지급¹²⁾하면서 ‘지출원인행위결의서’ 불입서류로 감정평가사의 청구서를 첨부하지 않은 것으로 확인되는 등

10) “보증금 반환대상자와 예금주가 일치하지 않습니다. 다시 한번 확인하시기 바랍니다. 만약 대상이 상이한 경우 ‘보증금지급동의서’ 첨부 및 부점장 전결이 필요합니다” 등의 알림창

11) 그 외 ‘국유재산 감정평가 수수료’, ‘법무사 수수료’, ‘변호사 수수료’ 등은 청구서를 첨부하고 있는 것으로 확인되었음

12) 「감정평가 수수료 지급신청 [○○감정평가사사무소 외]」(경남지역본부-xxxxxx, 2022. 9. 20.)

12개 지역본부 모두 감정평가수수료 지출 시 '청구서'를 첨부하지 않은 것으로 확인되었는데

감정평가수수료 지급 관련 전자결재 시 조세BPM에 등록된 자료를 연동하여 붙임서류로 가져오고 있었는데 연동되는 자료에는 '청구서'가 포함되지 않아 청구서 첨부를 누락하고 있는 것으로 확인되었다.¹³⁾

한편, 세금계산서의 경우에도 조세BPM에 등록된 파일이 연동되지 않아 담당자가 이를 별도 저장 후 붙임문서에 첨부하고 있어 불필요하게 행정력이 낭비되고 있었다.

따라서, 감정평가수수료 지급 전자결재 시 연동되는 붙임서류에 '청구서'와 '세금계산서'도 포함되도록 조세BPM을 개선하여 청구서 누락을 방지하고, 업무효율성을 높일 필요가 있다.

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 배분금 지급 및 보증금 반환 정확성, 내규조항 준수 및 업무효율화 등을 위해 조세BPM을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 배분금 지급·보증금 반환을 정당한 계좌로 지급할 수 있도록 검증절차를 추가하고, 전결사항 준수와 증빙자료 첨부 및 업무효율화를 위하여 조세정리시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

13) 조세BPM 연동 자료에서 청구서가 누락된 것이 그 원인인 점을 감안하여 주의 및 현지주의 대상에서는 제외함

[별표 1]

위임전결 및 배분금지급동의서 첨부 부적정 현황

(단위 : 일)

순번	지역본부	관리번호	배분 대상자	실제지급 대상자	결재자	증빙 첨부
----	------	------	-----------	-------------	-----	----------

합 계 : 59건

1	서울서부					
2	서울동부					
3	서울동부					
4	서울서부					
5	서울서부					
6	부산					
7	부산					
8	부산					
9	부산					
10	부산					
11	부산					
12	부산					
13	부산					
14	부산					
15	부산					
16	부산					
17	부산					
18	부산					
19	부산					
20	부산					
21	부산					
22	부산					
23	부산					
24	부산					
25	부산					
26	부산					
27	부산					
28	부산					
29	부산					
30	부산					
31	부산					
32	부산					

“기재생략”

순번	지역 본부	관리 번호	배분 대상자	실제 지급 대상자	결재자	증빙부
33	부산					
34	부산					
35	부산					
36	부산					
37	부산					
38	부산					
39	부산					
40	부산					
41	부산					
42	부산					
43	부산					
44	부산					
45	부산					
46	부산					
47	부산					
48	부산					
49	대전충남					
50	인천					
51	인천					
52	인천					
53	인천					
54	인천					
55	인천					
56	인천					
57	인천					
58	전북					
59	강원					